

# ○○○○공단 상임감사

## ○○1, ○○3, 시정, 통보

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 제 목     | 공사업무집행규칙 등 준수 소홀                    |
| 소 관 기 관 | ○○○○○○○○사무소                         |
| 조 치 기 관 | ○○○ ○○○, ○○○○○○○사무소                 |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 2개월, 1개월, 1개월 이내 |
| 내 용     |                                     |

### 1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 계약예규(정부입찰·계약 집행기준)를 제정·운영 중에 있다.

또한, ○○○○공단은 공단이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」을 제정·운영 중에 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「공사업무집행규칙」 제44조의2(준공보고) 따라 공사감독관으로 임명 받은 자는 해당 공사가 준공되면 별지 제14호서식을 구비하여 공사집행(감독)부서의 장에게 준공보고를 하여야 한다. 다만, 「건설산업기본법」 제9조 및 같은 법 시행령 제8조의 규정으로 정한 경미한 건설공사의 경우에는 공사 내용을 알 수 있는 정도의 범위 내에서 약식보고로 갈음할 수 있다.

또한, 「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 시행령 제58조(대가의 지급)제1항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 동법 시행령 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제 위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 사업현황

(단위: 원)

| 사업명     | 2024년 ○○○ 무방류화장실 전선지중화 토목공사                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 사업목적    | 신설 ○○○ 무방류화장실 정화설비의 안정적인 공급전력 확보                             |
| 공사기간    | 2024. 05. 10. ~ 2024. 06. 10.                                |
| 사업위치    | ○○○ 탐방로 일원                                                   |
| 공사내용    | 탐방로 측구연접 콘크리트포장 절단, 터파기, 지중매설(전기공사분), 되메우기, 보조기충포설 및 다짐, 재포장 |
| 도급금액    | 금19,915,000원                                                 |
| 도급자관급자재 | 금5,329,500원                                                  |
| 폐기물처리비  | 금2,262,745원                                                  |
| 총사업비    | 금27,507,245원                                                 |
| 예산과목    | 관)2024○○○○사업 항)공원시설신설 및 정비 목)공중화장실 정비                        |

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

○○○○○○○사무소는 신설 ○○○ 무방류화장실 정화설비의 안정적인 공급 전력 확보를 위해 “2024년 ○○○ 무방류화장실 전선지중화 토목공사”를 2024년 3월 19일 1차 내부방침[총사업비: 금28,288,444원(도급금액: 금20,256,000원, 도급자 관급자재: 금5,209,360원, 폐기물처리비: 금2,823,084원)]을 수립하였다.

그러나, ○○○○○○○사무소는 동사업 수행을 위해 ○○○-2080(2021.03.10.)호 [계약서 작성의 생략 가능 기준 변경 알림\_계약금액 1천만원 미만 생략 가능]에 따라 수의계약 등을 통한 계약절차를 진행하였어야 함에도

어떠한 계약행위(수의계약, 승낙서 등) 없이 ○○군 소재 ○○○○(주)로 하여금 전선 지중화를 위한 토목공사를 2024.03.20.~ 04.12.까지 수행하도록 하였다.

당시 공사감독원인 ○○○ ○급 ▼▼▼는 사업시행결의 이후 당연히 계약부서에서 ○○○○(주)과 수의계약 체결을 완료한 것으로 판단하여 공사를 진행하였으나, 계약부서에서는 사업부서 계약의뢰 요청에 대해 아무런 행정행위가 이루어져 있지 않았다고 감사기간 소명하였다.

이후, ○○○○○○○사무소는 실제 준공완료 된 “2024년 ○○○ 무방류화장실 전선지중화 토목공사”의 계약절차를 맞추기 위해 2024년 5월 9일에 2차 사업시행결의 및 계약방침 내부분서를 생산하여 ○○○○(주)과 2024년 5월 10일에 계약금액 금18,900,000원/ 공사기간 2024. 05. 13. ~ 06. 10.까지의 공사계약서를 작성하였으며, 2024년 6월 10일 준공검사 완료 후 2024년 6월 14일에 공사대금을 지급한 것으로 확인되었다.

한편, 1차 시행결의에 따라 ○○○○○○○사무소는 ○○군 소재 (주)○○○○○으로 하여금 지중화를 위한 토목공사 중 발생한 폐기물(폐콘크리트: 79.35톤)을

2024년 3월 31일부터 4월 1일까지 처리하도록 하였다.

그러나, 폐기물(폐콘크리트: 79.35톤)을 처리한 (주)○○○○○에서 대금청구서(금2,187,000원)가 미제출 되었다는 사유로 감사일 현재까지 폐기물처리비를 미지급하고 있으며, 해당 용역 준공보고 또한 이루어지지 않은 것을 확인하였다.

따라서, ○○○○○○○사무소는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단되며, 감사일 현재까지 미지급된 폐기물처리비(금2,187,000원)에 대한 지급 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

#### 4. 관련부서 의견

○○○○○○○○사무소에서는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

이사장(○○○ ○○○장)에게 사업부서 계약 요청에도 불구하고 계약 절차를 이행하지 않은 ○○○ ○급 ○○○에 대하여 “○○상 ○○” 처분 요구하고, 당시 ○○○ 업무를 총괄한 ○○○ ○급 ○○○에 대하여 “○○상 ○○” 처분 요구합니다.(○○1, ○○1)

또한, 계약체결이 이루어지지 않아 착공계 제출이 없었음에도 신설 ○○○ 무방류화장실 정화설비의 안정적인 공급전력 확보 등의 시급성을 사유로 공사를 진행한 ○○○ ○급 ▼▼▼에 대하여 “○○상 ○○” 처분 요구하고, 당시 ○○○ 업무를 총괄한 ○○○ ○급 ○○○에 대하여 “○○상 ○○” 처분 요구

합니다.(○○2)

[관련자]

| 구분 | 직 급    | 성 명 | 담당업무           | 소속<br>(현 근무처)                  | 처분요구 | 비고<br>(담당기간)       |
|----|--------|-----|----------------|--------------------------------|------|--------------------|
| 1  | ○○○ ○급 | ○○○ | 계약             | ○○○○○○○○사무소<br>(現 ○○○생태탐방원)    | ○○   | 20.4.1.1. ~ 3.31.  |
| 2  | ○○○ ○급 | ○○○ | ○○○ 업무<br>총괄   | ○○○○○○○○사무소<br>(現 ○○○○○○○○)    | ○○   | 2024.1.1. ~ 12.31. |
|    | ○○○ ○급 | ▼▼▼ | 시설공사           | ○○○○○○○○사무소<br>(現 ○○○○○○○○사무소) | ○○   | 2022.2.7. ~ 현재     |
| 3  | ○○○ ○급 | ○○○ | ○○○○○ 업무<br>총괄 | ○○○○○○○○사무소<br>(現 ○○○○○○○○사무소) | ○○   | 2024.1.1. ~ 12.31. |

○○○○○○○○사무소장은 감사일 현재까지 미지급된 폐기물처리비 금  
2,187,000원을 (주)○○○○○에 지급하시기 바랍니다.(시정)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지  
대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)